



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
Rotel 0505

DOM
2020-03-24
Stockholm

Mål nr
T 852-19

Sid 1 (6)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Nyköpings tingsrätts dom 2018-12-18 i mål T 844-18, se bilaga A

PARTER

Klagande och motpart

Bo Göran Guldbrand, 19560529-2050
Auravägen 39
182 68 Djursholm

Ombud: Advokat Sofie Jeppsson
Olsson Lilja Advokater AB
Sankt Eriksgatan 63A
112 34 Stockholm

Klagande och motpart

Helena Lindmark, 19680420-8921
Lokevägen 7
182 61 Djursholm

Ombud: Advokat Emma Didriksson
Agat Advokater HB
Vasagatan 46
111 20 Stockholm

SAKEN

Vårdnad m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten förordnar att vårdnaden om parternas barn Hermine, 110709-8442, ska utövas gemensamt av Helena Lindmark och Bo Göran Guldbrand. Hermine ska bo tillsammans med Helena Lindmark. Det som tingsrätten har förordnat om Hermines rätt till umgänge med Bo Göran Guldbrand ska inte ändras.
2. Beslutet under punkten 1 ska gälla utan hinder av att hovrättens dom inte vunnit laga kraft.

Dok.Id 1574642

Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 10

Telefon
08-561 670 00
08-561 672 90
E-post: svea.hovratt@dom.se
www.svea.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00–16:30

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Bo Göran Guldbrand har yrkat att hovrätten ska förordna att han och Helena Lindmark ska ha gemensam vårdnad om parternas dotter Hermine. I andra hand har han yrkat att han ska tillerkännas ensam vårdnad om Hermine. Vidare har Bo Göran Guldbrand, som han slutligen har bestämt sin talan, yrkat att Hermine ska bo växelvis hos båda föräldrarna enligt följande.

- Varannan vecka från måndag i ojämn vecka till måndag i jämn vecka hos Bo Göran Guldbrand och från måndag i jämn vecka till måndag i ojämn vecka hos Helena Lindmark.
- Vartannat sportlov, från sista dagen före lovet, till första skoldagen efter lovet, jämna år hos Bo Göran Guldbrand och ojämna år hos Helena Lindmark.
- Vartannat påsklov, från sista dagen före lovet, till första skoldagen efter lovet, ojämna år hos Bo Göran Guldbrand och jämna år hos Helena Lindmark.
- Varannan midsommarhelg från torsdagen före midsommarafton kl. 11.45 till måndag efter midsommarhelgen kl. 09.00, ojämna år för Bo Göran Guldbrand och jämna år för Helena Lindmark.
- Vartannat höstlov, från sista dagen före lovet, till första skoldagen efter lovet, jämna år hos Bo Göran Guldbrand och ojämna år hos Helena Lindmark.
- Varannan juledighet, från sista dagen före lovet till den 30 december kl. 12.00, ojämna år hos Bo Göran Guldbrand och jämna år hos Helena Lindmark.
- Varannan nyårsledighet, från den 30 december kl. 12.00 till första skoldagen efter lovet, jämna år hos Bo Göran Guldbrand och ojämna år hos Helena Lindmark.
- Fyra veckor varje sommar uppdelat i tvåveckorsperioder förlagda efter midsommarhelgen, fördelat på så sätt att Bo Göran Guldbrand har företräde att välja sommarveckor ojämna år och Helena Lindmark jämna år. Meddelande om veckor ska lämnas till den andra föräldern senast den 1 april samma år.

Hämtning och lämning ska i första hand ske på Hermines skola/fritids. Om hämtning och lämning inte kan ske där ska det ske på så sätt att den förälder som ska ha Hermine hos sig hämtar hos den förälder som ska lämna Hermine ifrån sig.

För det fall hovrätten skulle finna att Hermine ska ha sitt stadigvarande boende hos Helena Lindmark, har Bo Göran Guldbrand yrkat att Hermine ska ha rätt till umgänge i så stor utsträckning som möjligt med utgångspunkt i yrkandet avseende växelvis boende.

Slutligen har han yrkat att det hovrätten förordnar om ska gälla även för tiden fram till dess domen vinner laga kraft.

Helena Lindmark har yrkat att hovrätten ska fastställa att Hermine endast ska ha rätt till umgänge med Bo Göran Guldbrand i sådan utsträckning som Helena Lindmark medgav i tingsrätten.

Parterna har motsatt sig varandras ändringsyrkanden.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Parterna har i huvudsak åberopat samma omständigheter som i tingsrätten. Helena Lindmark har slutligen angett att grunden för hennes överklagande är följande. Tingsrätten har utökat umgänget på ett sätt som inte är förenligt med Hermines bästa. Detta då Bo Göran Guldbrand ifrågasätter och missköter Hermines allergier och medicinering mot astma, samt då det utökade veckoumgänget (onsdag – måndag) närmar sig ett växelvis boende, vilket med hänsyn till parternas infekterade konflikt inte är lämpligt och går ut över Hermines välmående.

I hovrätten har omförhör hållits med Bo Göran Guldbrand och Helena Lindmark. Därutöver har vittnesförhören från tingsrätten spelats upp och nytt förhör har på Bo Göran Guldbrands begäran hållits med vittnet Caroline Karlsberg Welsjö.

Parterna har utöver den skriftliga bevisning som åberopades i tingsrätten även åberopat viss ny skriftlig bevisning.

Tingsrätten har redogjort för de allmänna utgångspunkter som gäller när en domstol ska besluta om vårdnaden av ett barn.

Helena Lindmark har gjort gällande att Bo Göran Guldbrand ifrågasätter och inte sköter Hermines allergier och mediciner mot astma samt att han inte lämnar tillräckligt detaljerad information till henne om vilka mediciner han gett Hermine när Hermine haft umgänge med Bo Göran Guldbrand. Bo Göran Guldbrand har emellertid uppgett att han inte ifrågasätter att Hermine har förkylningsastma och pollenallergi. Han har även berättat att han följer de instruktioner Helena Lindmark lämnar om vilka mediciner som Hermine ska få. Bo Göran Guldbrands uppgifter om att han – i vart fall numera – följer Helena Lindmarks instruktioner får också visst stöd av de mejlkonversationer som åberopats av parterna. Han har också uppgett att han kan ge än mer detaljerad information om hur han skött medicineringen, när han nu förstått att Helena Lindmark önskar det. Även om Bo Göran Guldbrand och Helena Lindmark möjligen har olika uppfattningar om hur Hermines besvär bäst hanteras finns det ingenting som tyder på att Bo Göran Guldbrand inte skulle ta dem på allvar. Som tingsrätten har redogjort för har även Petter Ahrenstedt och Tobias Norrbom berättat att Bo Göran Guldbrand varit mycket noggrann med Hermines allergi och skött medicineringen när de varit närvarande vid umgängestillfällen.

Det har inte heller i övrigt framkommit något som visar annat än att Hermine trivs och har det bra hos Bo Göran Guldbrand. Såvitt gäller Helena Lindmark har inte ens påståtts att hon skulle brista i sin omsorgsfråga. Enligt hovrättens bedömning är alltså både Bo Göran Guldbrand och Helena Lindmark lämpliga som vårdnadshavare för Hermine.

Helena Lindmark anförtroddes i en dom meddelad av Svea hovrätt den 16 maj 2014 ensam vårdnaden om Hermine. Domstolen ansåg att motsättningarna mellan parterna var stora och att förhållandena sannolikt inte skulle förändras över tid. Den tidigare domen innebär inte någon presumtion för att den ensamma vårdnaden ska bestå. Avgörande blir i stället dagens förhållanden och hur möjligheterna till ett fungerande samarbete framöver ser ut. Av utredningen har framgått att parterna i och för sig haft och har vissa konflikter och att båda parter bidragit till detta. Att två föräldrar initialt inte har samma åsikter i alla frågor som rör deras barn är dock inte i sig ett skäl för ensam vårdnad, under förutsättning att de så småningom ändå kan enas i viktiga frågor och beslut avseende barnet. Av den skriftliga bevisning som åberopats i målet framgår

att parterna under det senaste året i stort sett på egen hand lyckats lösa de problem som uppstått och att de har en fungerande kommunikation kring Hermine. Det är heller inte osannolikt att de begränsningar i inflytande och insyn som nuvarande förhållanden lett till för Bo Göran Guldbrand i sig negativt påverkat det samarbete som – oavsett vårdnadsfrågan – är påkallat mellan två föräldrar som är och bör vara starkt involverade i Hermines uppväxt. Med hänsyn till den positiva utvecklingen framstår inte samarbetsproblemen som så allvarliga att parterna inte gemensamt skulle kunna lösa frågor som rör Hermine. Tingsrättens dom ska därför ändras på så sätt att Helena Lindmark och Bo Göran Guldbrand ska ha gemensam vårdnad om Hermine.

Bo Göran Guldbrand har även yrkat att Hermine ska bo växelvis hos båda föräldrarna. Ett växelvist boende ställer emellertid särskilda krav och en grundläggande förutsättning för denna boendeform är att föräldrarnas samarbetsförmåga är särskilt god. I målet har framkommit att det reglerade umgänget inte fungerat friktionsfritt, utan tvärtom varit föremål för en del konflikter och diskussioner mellan parterna. Även om parterna så småningom löst dessa problem anser hovrätten att detta visar på att parterna i nuläget inte har ett så gott samarbete eller är så flexibla som förutsätts för att ett växelvist boende ska fungera. Mot denna bakgrund finner hovrätten att ett växelvist boende för närvarande inte är till Hermines bästa.

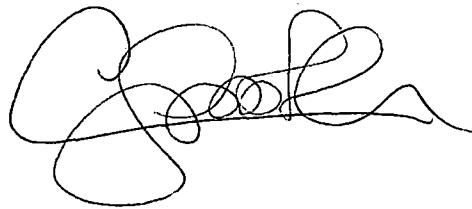
Hermine har hela sitt liv bott tillsammans med Helena Lindmark. Det finns inte skäl att ändra på detta. Hermine ska därför även fortsättningsvis ha sitt stadigvarande boende hos Helena Lindmark.

I fråga om omfattningen av Hermines umgänge med Bo Göran Guldbrand gör hovrätten inga andra bedömningar än de som tingsrätten har gjort. Tingsrättens dom ska därför i denna del fastställas.

Hovrättens dom ska gälla omedelbart.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2020-04-21

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'h' followed by a long horizontal line.A handwritten signature in black ink, featuring a large, loopy 'G' followed by a series of smaller loops and a horizontal line.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Sven Jönson och Charlotte Edvardsson,
referent, tf. hovrättsassessorn Caroline Smith samt nämndemännen Ingmar Wallén och
Raouf Ayoub.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se



NYKÖPINGS TINGSRÄTT
R 8

DOM
2018-12-18
Meddelad i
Nyköping

Mål nr
T 844-18

PARTER

Kärande

Bo Göran Guldbrand, 19560529-2050
Tyskbagargatan 8 3 Tr
114 43 Stockholm

Ombud: Advokat Birgitta Hållenius
Advokat Birgitta Hållenius AB
Torsgatan 36 A, 1 tr
113 62 Stockholm

Bilaga A

T 852 - 19

Svarande

Nanna HELENA Lindmark, 19680420-8921
Rosenkällavägen 4
611 36 Nyköping

Ombud: Advokat Emma Didriksson
Agat Advokater
Vasagatan 46
111 20 Stockholm

DOMSLUT

1. Bo Göran Guldbrands yrkanden om vårdnad och växelvis boende ogillas.
2. Hermine, 110709-8442, ska ha rätt till umgänge med Bo Göran Guldbrand enligt följande.
 - A. Varannan vecka, ojämna veckor, från onsdag efter skolans slut till skolstart måndag i jämn vecka.
 - B. Vartannat sportlov, jämna år, från sista skoldagen före lovet efter skolans slut till skolstart första skoldagen efter lovet.
 - C. Vartannat påsklov, ojämna år, från sista skoldagen före lovet efter skolans slut till skolstart första skoldagen efter lovet.
 - D. Varannan midsommarhelg, ojämna år, från torsdagen före midsommarafton kl. 11.45, till måndag efter midsommarhelgen kl. 09.00.

Dok.Id 283405

Postadress
Box 333
611 27 Nyköping

Besöksadress
Folkungavägen 4

Telefon
0155-12 04 00
E-post: nykopings.tingsratt@dom.se
www.nykopingstingsratt.domstol.se

Telefax
0155- 26 76 45

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

- E. Vartannat höstlov, jämna år, från sista skoldagen före lovet efter skolans slut till skolstart första skoldagen efter lovet.
- F. Varannan julhelg, ojämna år, från sista skoldagen före lovet efter skolans slut till den 30 december kl. 12.00.
- G. Varannan nyårsledighet, jämna år, från den 30 december kl. 12.00 till skolstart första skoldagen efter lovet.
- H. Fyra veckor varje sommar efter midsommarhelgen, fördelade på två perioder om vardera två sammanhängande veckor. Önskad tid för sommarumgänge ska meddelas av båda parter senast den 1 april varje år. Bo Göran Guldbrand ska ha företräde att välja veckor ojämna år och Helena Lindmark ska ha företräde att välja veckor jämna år.

Hämtning och lämning ska i första hand ske på Hermine skola. Om hämtning och lämning inte kan ske där, ska det ske där Hermine bor, dvs. hos Helena Lindmark.

De år Bo Göran Guldbrand och Hermine inte har umgänge enligt punkterna B – H ska Helena Lindmark och Hermine på motsvarande sätt ha rätt till obruten samvaro, vilket innebär att umgänge enligt punkt A som infaller under en sådan period bortfaller.

3. Tingsrättens interimistiska beslut den 1 juni 2018 och den 31 augusti 2018 ska inte längre gälla.

4. Vad tingsrätten har förordnat enligt punkt 1 och 2 ska gälla även för tiden till dess domen vinner laga kraft i dessa frågor.

BAKGRUND

Bo Göran Guldbrand och Helena Lindmark har tillsammans dottern Hermine, född år 2011. Helena Lindmark har ensam vårdnaden om Hermine. Parterna benämns nedan vid förnamn.

YRKANDEN OCH INSTÄLLNINGAR

Bo Göran har yrkat i första hand att tingsrätten ska förordna om gemensam vårdnad om Hermine och i andra hand att han ska tillerkännas ensam vårdnad. Han har vidare yrkat att Hermine ska bo växelvis mellan föräldrarna enligt följande.

- A. Varannan vecka från måndag i jämn vecka till måndag i ojämn vecka hos Bo Göran och från måndag i ojämn vecka till måndag i jämn vecka hos Helena.
- B. Vartannat sportlov, från sista skoldag före lovet till första skoldag efter lovet, jämna år hos Bo Göran och ojämna år hos Helena.
- C. Vartannat påsklov, från sista skoldag före lovet till första skoldag efter lovet, ojämna år hos Bo Göran och jämna år hos Helena.
- D. Vartannat höstlov, från sista skoldag före lovet till första skoldag efter lovet, jämna år hos Bo Göran, ojämna år hos Helena.
- E. Varannan juledighet, från sista skoldag före lovet till den 30 december kl. 12.00, ojämna år hos Bo Göran och jämna år hos Helena.
- F. Varannan nyårsledighet, från den 30 december kl. 12.00 till första skoldag efter lovet, jämna år hos Bo Göran och ojämna år hos Helena.
- G. Fyra veckor varje sommar i tvåveckors-perioder förlagda efter midsommarhelgen, fördelat på så sätt att Bo Göran har företräde att välja sommarveckor ojämna år och Helena jämna år. Meddelande ska lämnas senast den 1 april till den andra föräldern.
- H. Varannan midsommarhelg från torsdagen före midsommarafton kl. 11.45, till måndag efter midsommarhelgen kl. 09.00, ojämna år för Bo Göran och jämna år för Helena.

Hämtning och lämning ska i första hand ske på Hermine's skola/fritids. Om hämtning och lämning inte kan ske där, ska det ske på så sätt att den av föräldrarna som har Hermine hos sig hämtar hos den andra föräldern, som ska lämna ifrån sig Hermine.

För det fall tingsrätten skulle finna att Hermine ska ha sitt stadigvarande boende hos Helena, har Bo Göran yrkat att Hermine ska ha rätt till umgänge med honom i så stor utsträckning som är möjligt med utgångspunkt i yrkandet avseende växelvis boende.

Han har yrkat att tingsrätten ska förordna i enlighet med hans yrkanden även för tiden fram till dess domen vinner laga kraft.

Helena har bestritt Bo Görans yrkanden om vårdnad. Hon har bestritt Bo Görans yrkande om växelvis boende. Hon har medgett yrkandet om umgänge enligt följande.

- A. Varannan vecka, ojämna veckor, från torsdag efter skolans slut till söndag kl. 16.00.
- B. Vartannat sportlov, jämna år, från sista skoldag före lovet efter skolans slut till sista lovdagen före skolstart, kl. 16.00.
- C. Vartannat påsklov, ojämna år, från sista skoldag före lovet efter skolans slut till sista lovdagen före skolstart, kl. 16.00.
- D. Varannan midsommarhelg, ojämna år, från torsdagen före midsommarafton kl. 11.45, till måndag efter midsommarhelgen kl. 09.00.
- E. Vartannat höstlov, jämna år, från sista skoldag före lovet efter skolans slut till sista lovdagen före skolstart, kl. 16.00.
- F. Varannan julhelg, ojämna år, från den 23 december kl. 12.00 till den 30 december kl. 12.00.
- G. Varannan nyårsledighet, jämna år, från den 30 december kl. 12.00 till den sista dagen före skolstart, kl. 16.00.
- H. Fyra veckor varje sommar, fördelat på två perioder om vardera två sammanhängande veckor, förlagda efter midsommarhelgen. Önskad tid för

sommarumgänge ska meddelas av båda parter senast den 1 april varje år och Bo Göran ska ha företräde att välja veckor ojämna år.

- I. Hämtning och lämning ska i första hand ske på Hermine skola. Om hämtning och lämning sker på en tidpunkt då skolan är stängd ska hämtning och lämning ske hos Helena.
- J. De år Bo Göran och Hermine inte har umgänge enligt punkterna B – H ska Helena och Hermine på motsvarande sätt som anges i punkterna B – H ha rätt till obruten samvaro, vilket innebär att umgänge enligt punkt A som infaller under en sådan period ska bortfalla.

Helena har bestritt att det finns skäl för förordnande för tiden innan domen vinner laga kraft.

Bo Göran har inte haft något att invända mot att Hermine ges rätt till obruten samvaro med Helena enligt punkten J.

GRUNDER

Bo Göran: Det är förenligt med Hermine bästa att föräldrarna har gemensam vårdnad om henne och att hon bor växelvis. Hermine har behov av att vistas i så stor utsträckning som möjligt tillsammans med sina båda föräldrar. Hermine vill bo mer hos sin pappa och lika mycket som hos sin mamma. Gemensam vårdnad är huvudregel och ger Bo Göran större delaktighet och tillgång till bl.a. skola, läkarvård och socialtjänst. Parterna har inte sådana samarbetssvårigheter att man inte kan ha gemensam vårdnad. Om det finns samarbetssvårigheter är dessa i så fall skapade av Helena Lindmark, i syfte att behålla den ensamma vårdnaden. Om tingsrätten skulle finna att vårdnaden inte ska vara gemensam, bör vårdnaden anförtrons Bo Göran ensam. Han är den av föräldrarna som är mest lämpad. Han kan tillse att Hermine har en lika nära och god kontakt med sina båda föräldrar.

Helena: Parterna har så stora samarbetssvårigheter att det inte är förenligt med Hermine bästa att föräldrarna har gemensam vårdnad om henne eller att hon är

växelvis boende hos föräldrarna. Hermine vill inte ändra rådande boendeförhållanden och utsätts för skadlig påverkan från Bo Görans sida. Helena bör fortsatt anförtrons ensam vårdnad om Hermine. Hon har alltsedan tingsrättens dom i oktober 2013 tillsett att Hermine har en god och regelbunden kontakt med Bo Göran. Hon har uppfyllt sin informationsplikt och han är inte på något sätt exkluderad från Hermines utveckling och liv. Det är inte heller förenligt med Hermines bästa att umgänget utökas utöver det som medgivits.

MUNTLAG BEVISNING

Parterna har hörts.

På Bo Görans begäran har vittnesförhör hållits med Petter Ahrenstedt och Tobias Norrbom.

På Helenas begäran har vittnesförhör hållits med Elisabeth Lindmark, Lena Oktav, Nina Berthold och Björn Nordblom.

DOMSKÄL*Allmänna utgångspunkter*

Om ett barn står under vårdnad av båda sina föräldrar och någon av dem vill få ändring i vårdnaden, ska rätten besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller anförtra vårdnaden åt en av föräldrarna. Vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtra åt en av föräldrarna ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § första och andra styckena föräldrabalken).

Barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en sådan förälder så långt möjligt tillgodoses. Vårdnadshavaren ska lämna sådana upplysningar om barnet om kan främja umgänget, om inte särskilda skäl talar mot det (15 § samma kapitel).

Barnets bästa ska vara avgörande för beslutet om vårdnaden och umgänget. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid dels risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet annars far illa, dels barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (2 a § första och andra styckena samma kapitel). Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (tredje stycket samma paragraf).

Att barnets bästa ska vara avgörande innebär att det inte finns några andra intressen som kan gå före barnets bästa, t.ex. rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov av kontakt med barnet. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella förhållandena.

Angående innebörden av bestämmelsen om att rätten ska fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet, har Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2007 s. 382, anført följande. Möjligheten att döma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja måste användas med stor försiktighet och lyhördhet. Gemensam vårdnad får således anses förutsätta att det finns en realistisk möjlighet för föräldrarna att gemensamt och inom rimlig tid lösa de frågor som rör barnet och hantera de delade meningar som kan finnas, utan att de mer regelmässigt behöver hjälp utifrån för att fatta beslut och utan att det uppstår ständiga konflikter som drabbar barnet. Gemensam vårdnad kräver att föräldrarna kan ta gemensamt ansvar. Uttryck för brist på förtroende för den andra föräldern liksom för bristande vilja eller förmåga att vara flexibel och jämka samman sin uppfattning med den andres är tecken som tyder på att gemensam vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa. En konflikt mellan föräldrarna bör dock inte utesluta gemensam vårdnad, om motsättningarna kan antas vara av övergående natur och därför inte bedöms hindra ett fungerande samarbete på längre sikt i frågor som rör barnet.

Ska en ändring av vårdnaden och boendet göras?

Helena anförtröddes ensam vårdnaden om Hermine genom en dom från Svea hovrätt den 16 september 2014 i mål T 9603-13. I hovrättens domskäl anfördes följande.

”I målet har framkommit att parternas separation varit konfliktfylld. Vidare har framgått att Bo Göran Guldbrand och Helena Lindmark idag har en mycket begränsad kontakt med varandra, att detta gäller också i frågor som rör Hermine samt att den kontakt de har i princip uteslutande sker genom e-post och sms. Enligt hovrätten är det tydligt att parterna i nuläget inte har ett sådant samarbete som krävs för gemensam vårdnad. Frågan är då om parternas motsättningar kan antas vara av övergående natur och därför inte kommer att hindra ett fungerande samarbete på längre sikt i frågor som rör Hermine.

Parterna har redovisat skilda förklaringar till sin konflikt och till varför deras kontakt är så begränsad. Genom partsförhören har framkommit att det finns en inbördes misstro föräldrarna emellan; inte avseende förmågan att ta hand om Hermine utan beträffande den andra föräldern som person. Hovrätten betvivlar inte Bo Göran Guldbrands uppgift om att han önskar att parterna ska lägga sin konflikt åt sidan och förbättra samarbetet rörande Hermine. Genom förhören med Helena Lindmark har emellertid framkommit att hon upplever att hon har blivit allvarligt kränkt av Bo Göran Guldbrand i tiden efter deras separation och att hon helt saknar förtroende för honom. Det är inte sannolikt att detta kommer att förändras inom överblickbar tid.”

Vad tingsrätten nu har att pröva är om förhållandena efter hovrättens dom motiverar en ändring av vårdnaden och boendet.

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att Hermine, som är 7 år, är för liten för att hennes vilja ska påverka bedömningen.

Bo Göran har anfört följande. Parternas samarbete är tillräckligt gott för att gemensam vårdnad ska vara till Hermines bästa. De samarbetssvårigheter som finns beror på Helena, som inte är samarbetsvillig och inte vill medverka tillräckligt till Hermines kontakt med sin pappa.

Helena har anfört följande. Hon uppfyller sin informationsplikt och har lämnat fullmakt för Bo Göran till apotek och inloggningsuppgifter till skolans informationssystem. Det finns emellertid inte någon grund för ett samarbete. De har efter hovrättens dom haft ett stort antal konflikter som ofta har föranletts av önskemål från Bo Göran om ytterligare umgänge. Han har vänt sig till advokat som har kontaktat Helenas advokat. Bo Göran har också ifrågasatt Hermines medicinering och vård.

Av utredningen, främst uppgifterna från Helena och Bo Göran, framgår att de fortsatt har en djup konflikt. Konflikten bottnar i Helenas bristande förtroende för Bo Göran, som kvarstår. Den inbördes misstro föräldrarna emellan som hovrätten beskrev, finns kvar även nu.

Den kontakt som finns mellan föräldrarna är fortfarande i princip begränsad till e-post och sms. De har åberopat ett stort antal sådana meddelanden. Av utredningen framgår att Helena informerar Bo Göran inför varje umgängestillfälle bl.a. om hur Hermine har haft det i skolan och hur hon mår; Hermine har astma och allergi och Helena lämnar information om medicineringen. Föräldrarna kommunicerar om praktiska frågor rörande umgänget. Av meddelandena framgår emellertid också att deras underliggande konflikt genomsyrar kontakten. Enligt Helena har hon efterfrågat regelbunden information från Bo Göran efter umgängestillfällena, men får inte sådan information. Enligt Bo Göran har Helena undanbett sig information från honom.

Av Helenas och Bo Görans uppgifter framgår att de även efter hovrättens dom vid flera tillfällen har behövt hjälp av juridiska ombud för att jämka samman sina ståndpunkter när frågor uppstått om umgänget. Ett sådant exempel i närtid är höstlovet 2018. Helena gav Bo Göran beskedet att hon inte ville att Hermine skulle ta ledigt från

skolan på fredagen före lovet för att möjliggöra avresa på semester för Bo Göran och Hermine den dagen. Detta var något som Helena som vårdnadshavare var berättigad att besluta om. Bo Göran meddelade ändå Helena någon dag senare att han hade beställt resan och bad henne ordna skolledigheten. Bo Görans agerande inför höstlovet visar på bristande respekt och är ett tydligt exempel på att de samarbetssvårigheter som finns inte kan tillskrivas endast en av föräldrarna.

Av uppgifterna från Helena och Bo Göran framgår att Hermine har dragits in i föräldrarnas konflikt. Helena har berättat att Hermine när hon kommer hem från umgänge har framfört att hon borde bo mer hos pappa och att det borde vara rättvist. Bo Göran har vidgått att han på Hermines fråga om hon skulle få ha en kanin med till honom, har svarat att hon får det den dag hon bor lika mycket hos mamma och pappa. Att Hermine på detta sätt involveras i föräldrarnas konflikt är oacceptabelt.

En samlad bedömning av allt detta ger stöd för slutsatsen att en gemensam vårdnad, med ökat behov av samarbete och kontakter mellan föräldrarna, skulle innebära en påtaglig risk för motsättningar i de frågor som gäller vårdnaden, motsättningar som i slutänden drabbar Hermine. Motsättningarna kan inte antas vara av övergående natur. En av föräldrarna ska alltså anförstros ensam vårdnad.

Hermine har under hela sitt liv bott tillsammans med Helena. Det krävs då mycket starka skäl för att överflytta vårdnaden till Bo Göran. Tillräckliga sådana skäl finns inte.

Sammanfattningsvis finner tingsrätten således att det är bäst för Hermine att vårdnaden om henne även fortsättningsvis anförstros Helena. Bo Görans yrkanden i fråga om vårdnad – och därmed också i fråga om växelvis boende – ska alltså ogillas.

Ska en ändring av umgänget göras?

Bo Göran har anfört följande. Hermine säger ofta att hon vill bo mer med honom. Han har en bostad i Nyköping nära Helenas bostad och Hermines skola. Det skulle fungera

praktiskt med hans arbete i Stockholm om Hermine bodde växelvis. Han sköter hennes allergi och astmamedicinering; han är själv allergiker och förstår vikten av det. Han vill få en ökad vardagskontakt med Hermine. Hämtning och lämning på skolan skulle ge detta och utgöra en sluss mellan föräldrarna. Det är rimligt att föräldrarna delar på ansvaret för hämtning och lämning. För Hermine skulle det vara en fördel att få vara jämna veckor hos Bo Göran för att kunna samordna aktiviteter med vänner.

Helena har anfört följande. Parternas samarbetssvårigheter gör att ett umgänge utöver det medgivna inte är till Hermines bästa. Informationsutbytet fungerar inte. Bo Göran bor och arbetar i Stockholm i veckorna. Bo Göran ifrågasätter och sköter inte Hermines allergier och medicinering mot astma. Ett utökat umgänge skulle också riskera att olika rutiner hos föräldrarna leder till att hon är trött i skolan. Lämning vid umgänge bör ske hemma hos Helena; Bo Göran drar ut på avskeden och det finns risk för ökad dramatik som påverkar Hermine negativt om lämning sker på skolan. Veckoslutsumgänget är anpassat så att Hermine ska ha möjlighet att träffa sina äldre syskon; syskonen är hos sin pappa ojämna veckoslut.

Det är ostridigt i målet att Bo Göran och Hermine har en nära och god relation. Det barnsamtal som socialtjänsten har hållit bekräftar att Hermine trivs och har det bra hos båda sina föräldrar.

Ett relativt omfattande umgänge är redan medgivet. Hermines goda relation till sin pappa talar dock med styrka för att umgänget bör utökas ytterligare och att Hermine bör få träffa sin pappa mer i vardagssituationer. Att helgumgänge och frekvent vardagsumgänge normalt är till fördel för barnet, se Sjösten, fjärde upplagan 2014, s. 127 – 129.

Utredningen ger inte stöd åt Helenas uppgifter om en ökad trötthet hos Hermine i samband med umgängestillfällen. Inte heller bör en utökning av umgänget hindras av Helenas oro för att Hermines allergier och medicinering mot astma inte skulle skötas. Bo Görans uppgifter om att han kommer att sköta Hermines allergier och medicinering

mot astma får stöd av uppgifterna från Petter Ahrenstedt och Tobias Norrbom, som varit närvarande vid umgängestillfällen och berättat att Bo Göran varit mycket noggrann med Hermines allergi och skött medicineringen, och måste godtas.

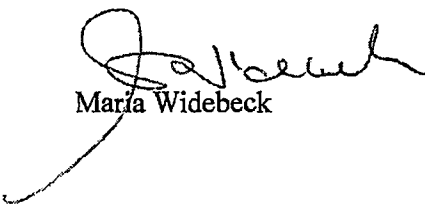
Veckoumgänge bör således inledas onsdag efter skolan. Det bör pågå till dess skolan börjar påföljande måndag; härigenom gynnas såväl obrutet helgumgänge som utökat vardagsumgänge, vilket är till Hermines bästa. Motsvarande bör gälla också när annat umgänge avslutas i samband med skolstart. Hämtning och lämning bör, om det inte kan ske i skolan, ske där Hermine bor av umgängesföräldern. Tillräckliga skäl att byta umgängesvecka har inte framkommit; Hermines behov av och möjlighet att träffa sina syskon måste ges företräde.

HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL SVEA HOVRÄTT, se bilaga 1 (TR-02)

Överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 8 januari 2018.

Prövningstillstånd krävs.

På tingsrättens vägnar



Maria Widebeck



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.